

[별표1]

평가방법 및 판정기준(제2조 관련)

1. 평가방법

가. 안전성 평가는 다음 사항에 대하여 과학적이고 공인된 자료를 바탕으로 기 인정된 자료와 비교하여 평가한다.

- 1) 국·내외에서 식용으로 인정된 원재료인지 여부 또는 식용으로 사용 적합한지 여부
- 2) 일일섭취량 범위가 안전성이 확보되도록 설정되었는지 여부
- 3) 안전성 자료 검색 결과 이상사례, 독성 정보 등이 있는지 여부
- 4) 독성시험자료를 제출하는 경우 독성이 있는지 여부
- 5) 유해물질에 대한 규격이 안전성을 확보할 수 있도록 설정되어 있는지 여부
- 6) 섭취시 주의사항 내용이 적절한지 여부

나. 기능성 평가는 다음 사항에 대하여 객관적이고 과학적인 인체적용시험 등의 자료를 바탕으로 기 인정된 자료와 비교하여 평가한다.

- 1) 국·내외 기능성 입증이 과학적으로 논란이 되고 있는지 여부
- 2) 기능성 관련 인체적용시험 등 제출된 자료에서 시험설계, 시험대상자 등이 적절하게 설정되었는지 여부 및 유의적인 결과를 나타내는지 여부
- 3) 일일섭취량에서 기능성이 확보되는지에 대한 여부
- 4) 총체적인 근거자료의 양, 일관성, 관련성을 고려하여 평가

다. 종합평가

- 1) 해당 원료의 기원, 개발경위, 국내·외 인정 및 사용현황, 제조방법, 원료의 특성, 전통적 사용, 섭취량평가결과, 인체적용시험결과, 독성

시험결과 등 제출된 모든 자료를 종합적으로 검토하여 기능성 원료 등의 재평가 시안을 작성한다.

- 2) 건강기능식품심의위원회는 재평가 시안을 근거로 해당 기능성 원료 등의 ‘유지’, ‘변경’ 및 ‘취소’를 심의 의결한다.

## 2. 판정기준

### 가. 안전성

- 1) 안전성이 인정되는 경우

해당 원료가 인체에 위해가 없음을 확인할 수 있는 안전성에 관한 과학적 근거 자료가 충분히 축적된 것

- 2) 안전성이 인정되지 아니하는 경우

섭취 근거 자료, 해당 기능성분 또는 관련 물질에 대한 안전성 정보, 섭취량평가, 인체적용시험, 이상사례 등을 바탕으로 과학적으로 인체에 위해하거나 위해우려가 있다고 판단되는 것

### 나. 기능성

- 1) 기능성 내용이 인정되는 경우

객관적 근거에 의하여 해당 섭취로 얻어지는 인체의 구조 및 기능에 대하여 영양소를 조절하거나 생리학적 작용 등 유용한 효과에 대한 문제점이 확인되지 아니하는 것

- 2) 기능성 내용이 인정되지 아니하는 경우

법에서 정한 불인정 범위에 해당되거나, 인체적용시험, 동물시험, 시험관시험 등에 대한 기능성 자료의 검토 결과 기능성이 확보되었다고 인정할 근거가 없는 것으로 판단되는 것

### 3. 종합평가

#### 가. 유지

새로운 과학적 사실이 밝혀지기 전까지 해당 기능성 원료 인정 내용을 그대로 인정하는 경우

#### 나. 변경

- 1) 안전성과 기능성 내용이 인정되나, 제조기준·규격, 제품의 요건 등의 인정 내용에 대한 변경 조치가 필요한 경우
- 2) 안전성은 인정되나, 기능성 내용 인정에 대한 변경 조치가 필요한 경우

#### 다. 취소

- 1) 해당 기능성 원료가 인체에 위해하거나 위해할 우려가 있어 안전성이 확보되지 않은 경우
- 2) 기능성 제출자료가 거짓으로 확인된 경우
- 3) 모든 기능성 내용이 인정되지 아니하는 경우